

1516684-23.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... ampla defesa.

O réu confessou a prática de tráfico, mas negou que portava cocaína. Disse que era a primeira vez que traficava (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

O policial militar Matheus de Oliveira Alves Couto relatou, em suma, que estavam em patrulhamento, em local conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram o réu, com uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1516684-23.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516684-23.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194325/2020 - 33º D.P. PIRITUBA, 12880774 - 33º D.P. PIRITUBA, 2925/20/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2194325 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADILSON VIEIRA BASILIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos.

ADILSON VIEIRA BASILIO, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 08 de agosto de 2020, por volta das 12h25min, em ocasião de calamidade pública, na Rua Aurora Boreal, 46, Perus, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 62 (sessenta e duas) porções contendo a substância Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 201.3g (duzentos e um gramas e três decigramas), 05 (cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 3.3g (três gramas e três decigramas), além de 14 (quatorze) porções contendo a substância Cannabis Sativa L, na forma de skunk, com peso líquido de 16.9g (dezesesseis gramas e nove decigramas), substâncias que causam dependência física e psíquica (fls. 103/104).

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01), sendo sua custódia convertida em preventiva (fls. 53/56).

A denúncia foi recebida (fls. 113/114), o réu foi citado (fls.129) e apresentou defesa escrita (fls. 133/134), sendo ratificado o recebimento da denúncia e concedida liberdade provisória ao réu (fls. 151/152).

Durante a instrução do feito, foi ouvida uma testemunha e interrogado o acusado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Encerrada a instrução, em sede de debates, o Ministério Público requereu a procedência do pedido punitivo vestibular a fim de se condenar o acusado como incurso no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, A defesa, por sua vez, pugnou a absolvição por falta de prova. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento de atenuante e aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da fixação de regime inicial aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 09/10; bem como no laudo químico-toxicológico de fls. 116/118, prova técnica de que se trata de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu confessou a prática de tráfico, mas negou que portava cocaína. Disse que era a primeira vez que traficava (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

O policial militar Matheus de Oliveira Alves Couto relatou, em suma, que estavam em patrulhamento, em local conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram o réu, com uma sacola preta nas mãos, conversando uma pessoa, que estava com dinheiros nas mãos. Ambos correram, mas conseguiram abordar os dois. Com os dois, nada foi encontrado, mas localizaram maconha e dinheiro na sacola que estava com o réu.

Rafael confessou que estava no local para comprar drogas e o acusado, que estava traficando. Não conhecia nenhum deles (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Destarte, o depoimento colhido, a quantidade e diversidade de droga apreendida, revelam a conduta delituosa intencional do acusado em traficar entorpecentes.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "trazer consigo" entorpecentes para fins de tráfico.

Inequívoco, portanto, reconhecer a prática do delito narrado na exordial acusatória pelo acusado.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, verifica-se apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, motivo pelo qual majoro a pena base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes. Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não é caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em tela, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Por outro lado, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal. Assim, reduzo a pena para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Inexiste causa de aumento de pena. Lado outro, o réu se beneficia do disposto na Lei nº 11.343/2006 que, no seu artigo 33, § 4º, inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calculada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, hipótese dos autos. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta ao acusado, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) pena de prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo instituição que será especificada por ocasião da execução.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu ADILSON VIEIRA BASILIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, à pena de pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar estabelecido. A pena privativa de liberdade fica substituída por prestação de serviço a comunidade e pena de prestação pecuniária, conforme acima estabelecido.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade diante da incompatibilidade da prisão cautelar com a pena fixada.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária

gratuita, pois assistido pela Defensoria Publica do Estado.
Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.
P.I.C.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA